

DUDH

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento relativamente pequeno, com apenas 30 artigos, acerca dos quais são extraídas muitas questões, abordando aspectos doutrinários e históricos relevantes além da “letra” do documento.

É importante criar uma intimidade com o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) porque há técnicas utilizadas pelo examinador para elaborar as questões e, com familiaridade, intimidade com o texto do documento, dificilmente se errará essas questões.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Em **10 de dezembro de 1948** a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da **resolução 217 A (III)**, adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seguida a esse ato histórico, a Assembleia conclamou todos os países membros a divulgar o texto da declaração, e fazer com que seja disseminado, exposto, lido e explicado principalmente nas escolas e outras instituições educacionais, sem distinção baseada na natureza política dos países ou territórios.

O órgão responsável por proclamar e adotar a DUDH é a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948.

A título de conhecimento técnico de uma estrutura de um documento internacional, o **PREÂMBULO** traz as razões da existência desse documento, as justificativas desse documento, nomeando circunstâncias, questões sociais da época que levaram à criação do documento.

PREÂMBULO

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;

ANOTAÇÕES

O “reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana” está ligado, diretamente, ao Princípio da Fraternidade, a uma família de Nações.

Considerando que a desconsideração e o desprezo pelos direitos humanos conduziram a atos de barbárie que revoltaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que os seres humanos gozem de liberdade de expressão e de crença, a salvo do medo e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração dos povos;



Esse desprezo pelos Direitos Humanos conduziu a atos de barbárie, principalmente à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e uma das inspirações para a criação da ONU e da DUDH foi justamente esse pós-guerra, no sentido de evitar que uma outra guerra mundial acontecesse.

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito para que as pessoas não sejam compelidas, como último recurso, à revolta contra a tirania e a opressão;

Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações;

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla;

Esta Carta é a Carta da ONU, a Carta de São Francisco.

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo aos direitos humanos e às liberdades fundamentais;

Na DUDH não existem Estados-Membros, estes “Estados-Membros” se referem à Carta da ONU, são os Estados-Membros das Nações Unidas.

ANOTAÇÕES

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso:



DIRETO DO CONCURSO

1. (FGV/2019/DPE-RJ/TÉCNICO SUPERIOR JURÍDICO) Após a II Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, e uma de suas primeiras atividades foi aprovar uma Declaração de Direitos Humanos que vinculasse o conceito e a ideia desses direitos a valores fundamentais afirmados na modernidade.
- Isso fica expresso no próprio **preâmbulo** da Declaração de 1948 ao afirmar que:
- a. os direitos humanitários limitam os efeitos de conflitos armados para proteger pessoas que não participam ou que deixaram de participar das hostilidades da guerra;
 - b. o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;
 - c. os direitos humanos devem ser reconhecidos e expressos pelo lema “o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”;
 - d. os estados nacionais somente poderão viver em paz e apreço mútuo de seus cidadãos na medida em que respeitem os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade;
 - e. a soberania é o valor maior a ser protegido nas relações internacionais, pois é ela que permite a verdadeira autodeterminação de povos livres.



COMENTÁRIO

- a. Esta alternativa traz um conceito de Direito Humanitário. Na Teoria Geral de Direitos Humanos estudam-se terminologias e o termo Direito Humanitário está ligado a questões que envolvam guerras e conflitos armados internacionais. Em momento algum, no preâmbulo, não há nenhum “considerando” específico nesse sentido de conflitos armados, qualquer referência a Direito Humanitário. Esta alternativa define bem o que é Direito Humanitário, o problema é que não corresponde ao preâmbulo da DUDH.
- b. O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Previsão no primeiro “considerando” do preâmbulo.



10m

ANOTAÇÕES

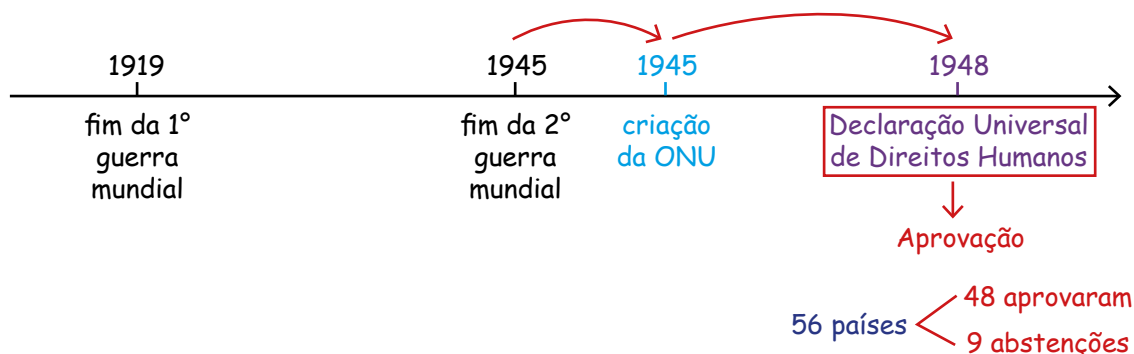
A Assembleia Geral proclama

a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como **ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações**, a fim de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo-a sempre em mente, se esforcem, pelo ensino e pela educação, no sentido de promover o respeito a esses direitos e liberdades e, por meio de **medidas progressivas** de ordem nacional e internacional, de assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre as populações dos próprios Estados-Membros como entre as dos territórios sob sua jurisdição.

A DUDH tem o caráter da universalidade e também o dever de proteger e efetivar esses direitos. A efetivação desses direitos não decorre apenas pelo Estado: cada indivíduo e cada órgão da sociedade tem a sua parcela de responsabilidade na hora da efetivação desses direitos.

ASPECTOS HISTÓRICOS

Para melhor contextualização desse documento, tracemos uma Linha do Tempo:



Esse documento, a DUDH, surge no período pós-guerra. Em 1919 houve o fim da Primeira Guerra Mundial e em 1945 o fim da Segunda Guerra Mundial.

No mesmo ano de 1945 dá-se a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) pela Carta de São Francisco ou Carta da ONU, que entra em vigor no dia 24 de outubro de 1945.

Após a criação da ONU, em 1948 é proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), no dia 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Geral da ONU.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O final da Segunda Guerra Mundial influenciou diretamente a criação da ONU como órgão com a finalidade de promover a paz mundial.

A ONU, no intuito de proteger a pessoa humana e evitar que outras atrocidades, como aquelas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, em três anos se dedica a criação de um documento que trouxesse, de maneira básica, os direitos da pessoa humana, surgindo assim a DUDH.



Trata-se de uma Declaração e não de um Tratado, mas mesmo sendo uma Declaração precisa passar pela aprovação por meio de votação dentro das Nações Unidas.

À época, eram 56 países os integrantes da ONU, sendo que, dentre eles, 48 países aprovaram e 8 se abstiveram.

No que diz respeito às abstenções, destacam-se dois países: a União Soviética e a Arábia Saudita.

Pela União Soviética, essa abstenção foi justificada com o fato de que a União Soviética não entendia que fazia sentido um texto com a afirmação de direitos a nível universal, a nível internacional – entendia que esses direitos ligados à pessoa humana deveriam ficar a cargo de cada país.

Com relação à Arábia Saudita, o aspecto salientado foi com relação ao art. 18 da DUDH, que dispõe sobre a liberdade religiosa, o direito que a pessoa tem de mudar de religião de acordo com a sua vontade. Isso não agradou à Arábia Saudita porque a desistência, a mudança de religião, é algo muito grave ao direito islâmico.

Não houve nenhuma reprovação, nenhum voto contrário à aprovação desse documento, apenas abstenções que, num contexto histórico, podem ser justificadas.

A razão da existência, tanto da ONU quanto da DUDH, é uma reação a tudo o que aconteceu tanto na Primeira Guerra Mundial quanto, principalmente, na Segunda Guerra Mundial.

ANOTAÇÕES

ESTRUTURA DO DOCUMENTO

A DUDH possui 30 artigos que se dividem da seguinte forma:

- Art. 1º - Introdução. Afirma que “todos os homens nascem livres e iguais, são dotados de razão e consciência e devem agir, entre si, em espírito de fraternidade”. Esse art. 1º elenca os princípios dos Direitos Humanos: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.



Quando se estuda a Teoria Geral dos Direitos Humanos, estudam-se as Gerações dos Direitos Humanos e as **três primeiras Gerações** correspondem exatamente aos direitos de **Liberdade, Igualdade e Fraternidade**.

Os direitos de Liberdade são os direitos de 1ª Geração, os direitos de Igualdade são os direitos de 2ª Geração e os direitos de Fraternidade são os direitos de 3ª Geração.

Os direitos de **Liberdade** são os **direitos civis e políticos**; os direitos de **Igualdade** são os direitos **sociais, econômicos e culturais** e os direitos de **Fraternidade** são os **direitos difusos e coletivos**.

A título de exemplo, quando se referem os direitos civis e políticos, está o direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, todos eles inseridos nos direitos de 1ª Geração, assim como a liberdade política, o direito de voto.

Os direitos sociais, econômicos e culturais englobam o direito ao trabalho, à previdência, ao lazer, à saúde, à educação.

Os direitos difusos e coletivos são, por exemplo, o direito do consumidor, o direito a um meio ambiente equilibrado, os denominados direitos transindividuais.

- Art. 2º ao art. 20 tratam, especificamente, dos direitos civis;
- Art. 21 trata dos direitos políticos.

Do art. 2º ao art. 21, a DUDH tratou dos direitos de Liberdade, dos direitos de 1ª Geração, que são os direitos civis e políticos.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Art. 22 ao art. 28 tratam dos direitos sociais, econômicos e culturais, direitos de 2ª Geração, direitos ligados ao ideal de Igualdade;
- Art. 29 que, dentre outros temas, trabalha a ideia de deveres dos cidadãos com a sua comunidade;
- Art. 30, é o artigo de encerramento, versa sobre regras de interpretação do documento.

Os direitos foram enumerados, foram tratados do art. 2º ao art. 28, nos demais artigos não são enumerados direitos.

O que é enumerar, tratar direitos?

É especificar como aquele direito será promovido, como ele será efetivado. Por exemplo, direito à vida, mas o que é o direito à vida? Direito ao trabalho, como? Direito à propriedade, de que maneira?

Isso é determinado do art. 2º ao art. 28, os demais são artigos de introdução e de encerramento.

Os direitos de Fraternidade não foram tratados, não foram enumerados na DUDH – os direitos de 3ª Geração não foram enumerados na DUDH, não há na DUDH a enumeração de direitos difusos e coletivos.

O art. 1º refere a Fraternidade, qual é a diferença?

A diferença é a forma como isso será perguntado na prova.

A DUDH tem como princípios a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade?

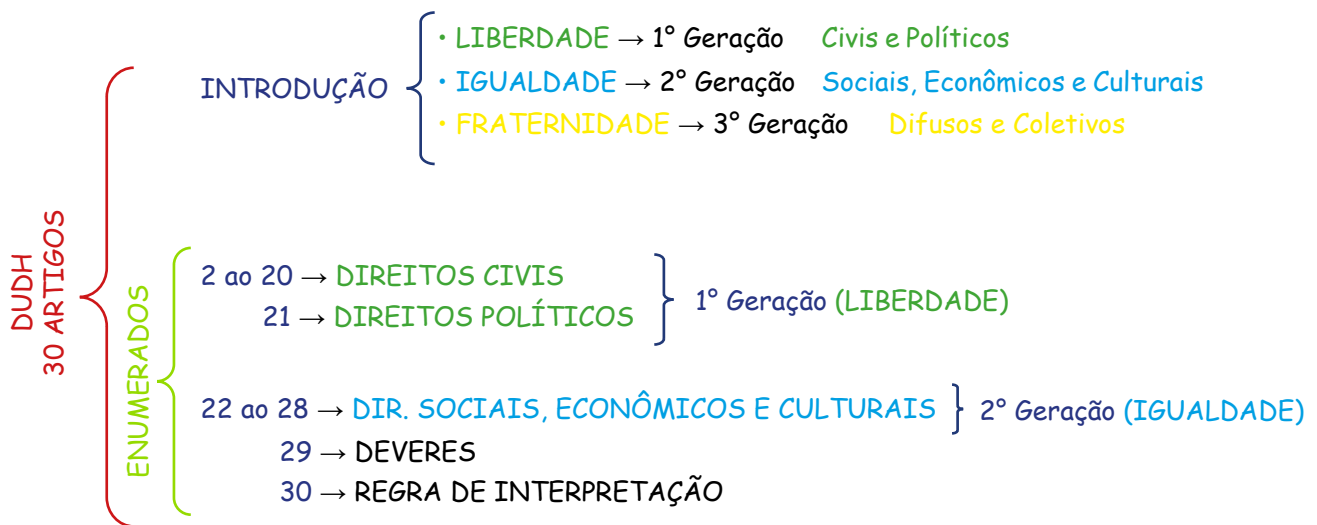
Sim, correto, esses direitos estão previstos como princípios da DUDH.

A DUDH tratou, enumerou direitos de Liberdade, de Igualdade e de Fraternidade?

Não, incorreto porque a DUDH não enumerou direitos de Fraternidade, enumerou apenas direitos de 1ª e de 2ª Geração, de Liberdade e de Igualdade.

ANOTAÇÕES

ESTRUTURA DO DOCUMENTO



GABARITO

1. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
